Судебный акт по делу № 88-8063/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17223562&case_uid=03b56696-9bc4-4a2c-9133-4f73a3c678cc&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция - Москаленко М.С.

II инстанция - Лукьянченко В.В., Леонова С.В. (докладчик), Грибова М.В.

Дело № 88-8063/2026

УИД 77RS0027-02-2024-021739-86

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 апреля 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего:

Карцевской О.А.

,

судей:

Земцовой М.В.

,

Харитонова А.С.

,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Касаткиной Е. А.

к

Вахрушевой А. АлексА.не

, Департаменту городского имущества г. Москвы о признании утратившей право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета (номер дела, присвоенный судом первой инстанции № 2-1394/2025)

по кассационной жалобе

Касаткиной Е.А.

на решение Тверского районного суда г. Москвы от 04 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 октября 2025 года,

Заслушав доклад судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции

Харитонова А.С.

, объяснения представителя

Касаткиной Е.А.

-

Барютина Б.Е.

, поддержавшего доводы кассационной жалобы

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

УСТАНОВИЛА:

Касаткина Е.А.

обратилась в суд с иском к

Вахрушевой А.А.

о признании утратившей право пользования комнатой

№

в

<адрес>

, стр. 1 по

<адрес>

в

<адрес>

, возложении обязанности на Департамент городского имущества г. Москвы расторгнуть с

Вахрушевой А.А.

договор социального найма на вышеназванное жилое помещение, указывая, что своими действиями по содержанию жилого помещения в антисанитарном состоянии,

Вахрушева А.А.

систематически нарушает права истца, как соседа по коммунальной квартире.

Определением Тверского районного суда г. Москвы от 16 апреля 2025 года к участию в деле в качестве соответчика привлечен ДГИ г. Москвы.

Решением Тверского районного суда г. Москвы от 04 июня 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе

Касаткина Е.А.

просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм права, неверную оценку юридически значимых обстоятельств.

В судебное заседание суда кассационной инстанции иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения жалобы, не явились.

На основании части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия признала возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей

юрисдикции вправе оставить постановления судов первой и (или) апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы, представление без удовлетворения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что

Касаткина Е.А.

совместно со своими детьми является собственником 2-х смежных комнат в трехкомнатной коммунальной

<адрес>

, стр. 1 по

<адрес>

в

<адрес>

.

В комнате

№

вышеуказанной квартиры на основании договора социального найма от 01 апреля 2008г. зарегистрирована

Вахрушева А.А.

В подтверждение доводов о нахождении комнаты ответчика в антисанитарном состоянии, истцом представлены коллективная жалоба в санэпидстанцию г. Москвы и Московской области от 31 октября 2024 года с материалами фотофиксации; обращение в ОМВД России по Тверскому району г. Москва от 09 июля 2024 года, при отсутствии ответов из указанных организаций.

Также 09 октября 2024 года истец обратилась в Департамент городского имущества г. Москвы с заявлением о расторжении договора социального найма на жилое помещение, занимаемое ответчиком, ссылаясь на содержание комнаты в антисанитарных условиях. В ответ на данное заявление Департамент городского имущества г. Москвы уведомил

Касаткину Е.А.

об отсутствии правовых оснований для удовлетворения ее заявления.

Отказывая в удовлетворении требований о признании

Вахрушевой А.А.

утратившей право пользования спорным жилым помещением, и возложении обязанности на Департамент городского имущества г. Москвы расторгнуть с

Вахрушевой А.А.

договор социального найма на вышеназванное жилое помещение, суд первой инстанции, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, с учетом подлежащего применению по делу закона, пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований. При этом судом указано на отсутствие совокупности обстоятельств, свидетельствующих о наличии систематических противоправных виновных действий со стороны

ответчика, в том числе отсутствии доказательств предупреждения

Вахрушевой А.А.

о необходимости устранить допущенные нарушения и их не устранения в тот или иной срок.

Суд апелляционной инстанции согласился с указанными выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием, также указав на отсутствие соблюдения соответствующей процедуры предшествующей для расторжения соответствующего договора.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судом первой и апелляционной инстанций правильно определены правоотношения, возникшие между сторонами по настоящему делу, а также закон, подлежащий применению, в полном объеме определены и установлены юридически значимые обстоятельства, оценка всех доказательств, представленных сторонами, судом была произведена полно и всесторонне по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, нормы процессуального права нарушены не были. Исходя из установленных фактических обстоятельств дела, суд правильно применил нормы материального права.

В силу пункта 2 статьи 288 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения предназначены для проживания граждан.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и части 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации следует отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.) (абзац шестой).

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением, ведущим к его разрушению, следует понимать целенаправленные постоянного характера действия нанимателя и (или) членов его семьи, влекущие повреждение либо уничтожение структурных элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования и т.п.) (абзац восьмой).

Принимая во внимание, что наймодатель вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения допущенного их действиями разрушения жилого помещения (часть 1 статьи 91 ЖК РФ), суду при рассмотрении соответствующего спора необходимо проверить, назначался ли такой срок наймодателем и были ли предприняты нанимателем и членами его семьи какие-либо меры для устранения этих нарушений (приведения жилого помещения в состояние, пригодное для постоянного проживания) (абзац девятый).

Доводы кассационной жалобы о том, что основанием для удовлетворения иска является наличие коллективной жалобы в санэпидстанцию, фотофиксация квартиры, обращения в ОМВД России, Департамент города Москвы, повторяют позицию заявителя в судах первой и апелляционной инстанций, были предметом оценки в апелляционном определении и не могут быть приняты во внимание по вышеизложенным основаниям, основаны на ошибочном толковании норм права, регулирующих спорные правоотношения (часть 3 статьи 83, части 1 статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации). Кроме того, не соответствие занимаемого ответчиком жилого помещения требованиям пункта СанПиН не является достаточным доказательством для расторжении договора

социального найма и признании утратившей право пользования ответчика занимаемого жилого помещения (ст. 91 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Давая оценку представленным доказательствам суды обоснованно исходили из того, что истец обращалась в Санэпидстанцию г. Москвы и Московской области от 31 октября 2024 года, в ОМВД России по Тверскому району г. Москва от 09 июля 2024 года, при этом ответы на обращения не представлены, какой-либо официальной проверки по обстоятельствам, указанным в поступивших письменных обращениях, не проведено, в связи с чем доводы истца не нашли свое достоверное подтверждение.

Так же суд кассационной инстанции обращает внимание, что сведения о привлечении

Вахрушевой А.А.

к административной либо иной ответственности в связи с нарушениями жилищного законодательства отсутствуют, проверочных, контрольных мероприятий по вопросу антисанитарного состояния не проводилось, выводы судов относительно отсутствия достаточных оснований для расторжения договора социального найма и признании утратившей право пользования жилым помещением, соответствуют установленным по делу обстоятельствам, основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах учитывая, что в нарушение положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено совокупности доказательств использования ответчиком жилого помещения не по назначению, систематического нарушения им прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, а также сведений о том, что иные меры воздействия оказались безрезультатными. Иное бы означало нарушение не только жилищных, но и конституционных прав гражданина, поскольку привело бы к лишению прав на жилище по основанию, не предусмотренному законом.

Таким образом, юридически значимые для дела обстоятельства установлены судом правильно, совокупности собранных по делу доказательств судом дана соответствующая оценка, выводы суда должным образом мотивированы, нарушений требований процессуального законодательства судом не допущено.

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование кассационной жалобы, являлись предметом обсуждения судов нижестоящих инстанций, получили надлежащую правовую оценку и правомерно были отклонены.

Применительно к положениям ч. 3 ст. 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополнительные доказательства судом кассационной инстанции не принимаются.

Нормы материального права при рассмотрении дела применены правильно, нарушений норм материального права и гражданско-процессуального законодательства, влекущих отмену решения суда и определения судебной коллегии, не допущено.

Несогласие с оценкой, данной судом доводам сторон и представленным доказательствам, не может быть принято во внимание, поскольку переоценка установленных судами нижестоящих инстанций фактических обстоятельств дела и представленных участниками спора доказательств в силу положений главы 41 ГПК РФ в полномочия суда кассационной инстанции не входит.

Доводы кассационной жалобы о том, что судами неверно установлены имеющие значение для дела обстоятельства, дана неверная оценка, что ответчик не использует жилое помещение по назначению, суд не усмотрел систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, направлены на переоценку собранных по делу доказательств, оспаривание выводов суда, а потому основанием к отмене решения суда и определения судебной коллегии они не являются, при том, что

в силу ст. ст. 56, 59, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать, принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Несогласие кассатора с данной судами оценкой его доводов и доказательств не свидетельствует о нарушении принципов состязательности и равноправия сторон.

Каких-либо доводов и обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, настоящая кассационная жалоба не содержит.

Кроме того, согласно требований действующего законодательства одним из основополагающих аспектов верховенства права является принцип правовой определенности, по смыслу которого является недопустимым пересмотр вступившего в законную силу судебного акта, только в целях проведения повторного слушания по делу и получения лицом, участвующим в деле, нового судебного акта. Наличие двух точек зрения по одному и тому же вопросу, не относится к нарушениям норм права и не является основанием, влекущим отмену состоявшихся по делу судебных постановлений в кассационном порядке.

С учетом изложенного, кассационная инстанция не находит оснований для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений и удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь ст. ст. 379.6, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тверского районного суда г. Москвы от 04 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 октября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

Касаткиной Е. А.

- без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение составлено 13 апреля 2026 года